

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת **אורי מקלב**
משה גפני
יעקב אשר

220/25/9

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון) – איסור גביית עמלה בהרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע,

התשפ"ג-2022

1. תיקון סעיף 13ח בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13ח –

(1) בכותרת השוליים, המילים "תעריך שנקבע לפי דין" – "יימחקו ;

(2) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

”ו) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-ג) יחולו גם על עוסק המנוי בתוספת השישית, בשינויים המחויבים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת.”

הוספת תוספת 2. אחרי התוספת השישית לחוק יבוא :
שביעית

''תוספת שביעית

(סעיף 13ח(ו))

1. בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים לפי חוק התקשורת,² לרבות בעל רישיון כללי ייחודי.

2. בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי חוק התקשורת.

3. בעל רישיון ספק גז כמשמעותו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט–
1989.³

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

³ ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

4. בעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו בחוק משק החשמל, התשנ"ו–
1996.⁴
5. ספק מים כמשמעותו בחוק המים, התשי"ט–1959.⁵
6. בעל רישיון מיוחד כהגדרתו בחוק התקשורת למתן שירותי גישה
לאינטרנט לפי החוק האמור, או מי שפועל לפי היתר כללי למתן שירותי גישה
לאינטרנט לפי אותו חוק.
7. עוסק העושה עם צרכן עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה
כמשמעותה בסעיף 13ה."

ד ב ר י ה ס ב ר

על פי נתוני משרד האוצר, במדינת ישראל חיים כמיליון אזרחים מסורבי כרטיס אשראי. מצב זה
מגביל מאוד את אפשרויות הצריכה שלהם וכן את אפשרותם לקבל שירותים רבים.
מי שאין ברשותו כרטיס אשראי, עקב היותו מסורב כאמור או מכל סיבה אחרת, המעוניין בקבלת
שירות מחברות או מגופים הדורשים קבלת פרטי אמצעי תשלום קבוע בעסקה מתמשכת, נאלץ להקים
הוראת קבע בחשבון הבנק שלו לצורך התשלום השוטף הנדרש.
חברות וגופים מסוימים מנצלים מצב זה וגובים סכומי כסף גדולים – הן עבור הקמת הוראת הקבע
והן תשלום חודשי בשל התשלום בהוראת קבע, ואילו חברות אחרות כלל אינן גובות תשלום נוסף
מהצרכנים המשלמים בדרך זו.
בדרך כלל, צרכן שבוחר בצורת התשלום המתוארת לעיל, ולא בתשלום בכרטיס אשראי, עושה זאת
מחוסר ברירה, בשל מצבו הכלכלי. לפיכך, מוצע לאסור גביית עמלה בעד תשלום בהוראת קבע, בדומה
לאיסור הקיים היום בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, על חברות המספקות שירותים או טובין
שמחיריהם מפוקחים.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר
הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/4139/20 ; פ/1165/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על
ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1169/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת
אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3262/24).
הצעת החוק זהה לפ/3262/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

⁵ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.